

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 02/10/2024

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC-017905.989.24-0.

Representante: Maria do Céu Santos Mauricio.

Representada: Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes.

Responsáveis: Lázaro Noé da Silva – Prefeito.

Assunto: Representação visando ao Exame Prévio do Edital do Pregão Eletrônico nº 36/2024, Processo nº 201/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes objetivando o registro de preços de playgrounds e brinquedos.

Valor Estimado: R\$ 1.801.836,26 (um milhão, oitocentos e um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos).

Procurador de Contas: José Mendes Neto.

Advogado cadastrados no E-TCESP: Celso Roberto Bertoli Junior (OAB/SP 220.083); Denise Aparecida Breve (OAB/SP 174.178).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. REGISTRO DE PREÇOS. INADEQUADO PARA O OBJETO EM DISSPUTA. REQUISIÇÃO DE LAUDOS ESPECIALIZADOS. EXIGÊNCIA DESARRAZOADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO.

MÉRITO

1.1. Trata-se de representação de **MARIA DO CÉU SANTOS MAURICIO** em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 36/2024, Processo nº 201/2024, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES** objetivando o registro de preços de playgrounds e brinquedos.

1.2. A Representante se insurge contra os seguintes pontos do ato de convocação:

a) Ausência de informações referentes aos locais onde serão instalados, bem como ausência de projetos, obras de engenharia e demais custos referentes à instalação dos equipamentos para Playground (subitens 7.2.4 e 16.2.25).

Assevera que o “Edital nada dispõe, de forma exata, sobre os locais onde serão instalados os equipamentos, sendo que, conseqüentemente, também **nada esclarece sobre projetos e obras de engenharia necessárias à instalação de alguns destes equipamentos**, pois boa parte deles são equipamentos complexos”.

b) Indevida opção pela modalidade Registro de Preços para aquisição de equipamentos de Playgrounds

c) Exigência de apresentação de laudo de névoa salina.

Entende que “houve algum equívoco pelo órgão público que elaborou o presente Edital, posto que não há qualquer cabimento em se exigir a apresentação de um laudo que demonstre a resistência contra uma intempérie que não assolará os objetos licitados “.

1.3. Requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do ato convocatório.

1.4. Entre as insurgências da representação, os apontamentos sobre a adoção do sistema de registro de preços para o objeto em disputa, ausência de informações necessárias à adequada formulação de propostas e exigência de laudos, forneceram indícios de inobservância ao posicionamento pacífico deste E. Tribunal sobre a matéria, razão pela qual, nos termos do r. despacho

publicado no Diário Oficial Eletrônico TCESP de 26/08/2024, foi deferida a medida cautelar de suspensão do certame e determinado o processamento da Representação como exame prévio de edital, fixando-se o prazo de **10 (dez) dias** à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES** para a apresentação de suas alegações e justificativas às insurgências constantes da representação, juntamente com todos os demais elementos relativos ao procedimento licitatório, inclusive cópia do Estudo Técnico Preliminar.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 28/08/2024.

1.5. A Municipalidade veio aos autos com justificativas e documentos (evento 44).

1.6. A Unidade Jurídica da Assessoria Técnica considerou a representação **parcialmente procedente**, com recomendação e proposta de anulação do certame (evento 58.1).

1.7. A **Chefia** da Assessoria Técnico-Jurídica, endossando a manifestação da Assessoria Técnica Especializada posicionou-se pela **procedência parcial** da representação, propondo a determinação de anulação do certame, em virtude de vício insanável, consistente na adoção indevida do Sistema de Registro de Preços (evento 58.2).

1.8. O **Ministério Público de Contas** (evento 63), por seu turno, emitiu parecer no sentido da **procedência** da representação, com a consequente decretação da nulidade do certame.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 02/10/2024
TC-017905.989.24-0

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **MARIA DO CÉU SANTOS MAURICIO** em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 36/2024, Processo nº 201/2024, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES** objetivando o registro de preços de playgrounds e brinquedos.

2.2. Em relação à adoção do sistema de registro de preços para o objeto em disputa, a crítica se mostra procedente, uma vez que não há a imprevisibilidade que caracteriza o sistema.

Conforme destacado pelo ministério Público de Contas, em seu parecer, “a aquisição de playgrounds e brinquedos para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e para os parques e praças públicas¹, cuja demanda é passível de prévia mensuração e planejamento”.

Observo que a questão criticada não é nova no âmbito desta Corte de Contas, que vem reiteradamente condenando a adoção do sistema de registro de preços para aquisição de playgrounds e brinquedos, a exemplo das

¹ 1 Conforme lista contida no item 3 das Condições Gerais previstas no Termo de Referência:
3. Lista de possíveis locais para instalação dos Playgrounds e brinquedos: CRECHE MUNICIPAL TEREZA PASCON VITTE; CRECHE MUNICIPAL “SEBASTIÃO DOMINGUES”; CRECHE MUNICIPAL “PADRE QUERINO VOLANI”; CRECHE MUNICIPAL “ANTÔNIA SURGE PASCON - MÃEZINHA”; CRECHE PINGUINHO DE GENTE; EMEI LYGIA BUSCHINELLI; EMEI PROFESSORA THEREZA SENEME FERRO; EMEI PROFESSOR GERALDO APARECIDO ROCHA; EMEI VEREADOR EUGÊNIO SECCO; EMEF PROF^a CECY APPARECIDA ROCHA AGUIAR; EMEF IVONE APARECIDA GOMES PALUMBO; EMEF JOAQUIM RAPHAEL DA ROCHA; EMEF NILVA DE LOURDES ROCHA OLIVEIRA; EMEIEF “PREFEITO ANTONIO FILIER” (Pré-escola e Ensino Fundamental); PARQUES PÚBLICOS MUNICIPAIS; PRAÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS; PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAL.

decisões adotadas nos julgamentos dos processos TC-000993.989.23-5, TC-012512.989.23-7, TC-023673.989.23-2.

Dessa forma, a utilização do sistema de registro de preços para contratação do objeto pretendido, caracteriza-se como vício de origem, o que impede o prosseguimento da licitação na forma concebida pela Administração, demandando a necessária anulação do certame, na forma do artigo 71, inciso III da Lei 14.133/2021.

2.3. No entanto, sem prejuízo da determinação de anulação do edital e da licitação em exame, e com o objetivo de orientar a Municipalidade quanto às insurgências postas, passo a uma breve análise dos apontamentos da Representante.

2.4. Em relação ao questionamento referente à ausência de informações referentes aos locais onde serão instalados os equipamentos para Playground, que se mostra procedente, haja vista a necessidade de retirada de playgrounds / brinquedos já instalados e a preparação do terreno nas escolas para a instalação dos novos (subitens 1.1 e 1.1.1 do Anexo I - Termo de Referência), conforme destacou o Ministério Público de Contas, em sua manifestação.

Assim, o edital demanda revisão, devendo a Administração certificar que os equipamentos a serem instalados não necessitarão de quaisquer tipos de obra ou disponibilizar no instrumento de convocação as informações necessárias para a adequada formulação de propostas.

2.5. Quanto à exigência de apresentação de laudo de névoa salina, a crítica também se mostra procedente.

Há constatação da Assessoria Técnico-Jurídica de que a Municipalidade está localizada a mais de 200 Km em linha reta da região litorânea, portanto, longe dos efeitos da névoa salina.

Neste sentido, a requisição de laudo de névoa salina se mostra desarrazoada, devendo ser excluída do ato convocatório.

2.6. Por derradeiro, considero oportuna a proposta de recomendação da Assessoria Técnico-Jurídica, para que a Administração reveja as exigências de laudos emitidos com base nas normas “ASTM²” (organização norte americana responsável por estudar, desenvolver e publicar normas técnicas internacionais) e certificação de “INFLAMABILIDADE HORIZONTAL ISO 3795:1989”, haja vista que são normas de qualidade internacional, incomuns no mercado brasileiro, com possível restrição à ampla participação.

2.7. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado da Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas, considerando a existência de vício insanável que incide sobre a adoção irregular do sistema de registro de preços para contratação do objeto pretendido, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA** da representação e, com fundamento na norma do artigo 171, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES** que promova a **ANULAÇÃO** do Pregão Eletrônico nº 95/2024 e do edital respectivo.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro

² American Society for Testing and Materials.